

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1056/2538

นาย บุรี เพาธทัต
นาย ชาญ ชันติขจรสันต์
นาย นัฏฐรัฐ โพธิ์ทองคำ

โจทก์
ผู้ร้อง
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 274

ในวันทำสัญญาประนีประนอมยอมความและมีคำพิพากษาศาลชั้นต้น ได้จดยางงานกระบวนการพิจารณาว่าจำเลยได้นำตัว ช.มาทำสัญญาค้ำประกันตามที่ตกลงกันจึงให้ผู้ค้ำประกันทำสัญญาค้ำประกันเสนอมานี้ด้วยแล้วแม้หนังสือสัญญาค้ำประกันจะมีแต่เพียงลายมือชื่อของ ช. กับศาลลงไว้เท่านั้นก็ถือว่า ช. ได้เข้าเป็นผู้ค้ำประกันในศาลตามความหมายของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา274แล้ว

คดี สืบเนื่อง จาก ศาลชั้นต้น พิพากษา ตาม สัญญา ประนีประนอม ยอมความ ให้ จำเลย ชำระ เงิน ให้ โจทก์ ผู้ร้อง เป็น ผู้ค้ำประกัน ต่อ ศาล ว่าถ้า จำเลย ไม่ ปฏิบัติ ตาม สัญญา ประนีประนอม ยอมความ ผู้ร้อง ยินยอมรับผิดชอบ ใช้ เงิน แทน จนครบ หาก ไม่ชำระ ยอม ให้ บังคับคดี เอา จาก ทรัพย์สินที่ ได้ นำ มา วาง ไว้ เป็น หลักประกัน ทั้งนี้ คือ ที่ดิน ตาม หนังสือ รับรองการ ทำประโยชน์ เลขที่ 141/17 ตำบล บ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัด ตราด เนื้อที่ 2 ไร่ ต่อมา จำเลย ไม่ยอม ชำระหนี้

ตาม คำพิพากษาตามยอม โจทก์ จึง ขอให้ ศาล ออกหมาย บังคับคดี และ ยึด ที่ดิน ของ ผู้ร้องที่ นำ มา ค้ำประกัน ดังกล่าว

ผู้ร้อง ยื่น คำร้อง ว่า ผู้ร้อง เข้า ทำ สัญญาค้ำประกัน ยอม ผูกพัน ตนเข้า ทำ นิติกรรม หรือ สัญญา ขึ้น เป็น มูลหนี้ ใหม่ คน ละ ส่วน กับ มูลหนี้เดิมหาก โจทก์ ถูก โต้แย้ง สิทธิ โจทก์ ชอบ ที่ จะ ฟ้องร้อง เป็น คดี ขึ้น ใหม่โจทก์ จะ นำ เจ้า พนักงาน บังคับคดี มา ยึดทรัพย์ ของ ผู้ร้อง ออก ขายทอดตลาดทันที ไม่ได้ ขอให้ ศาล มี คำสั่ง เพิกถอน การ ยึดทรัพย์

ศาลชั้นต้น พิจารณา แล้ว มี คำสั่ง ให้ยก คำร้อง

ผู้ร้อง อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

ผู้ร้อง ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "ผู้ร้อง ฎีกา ว่า หนังสือ สัญญาค้ำประกันฉบับ ลงวันที่ 16 มกราคม 2535 ผู้ร้อง มิได้ ทำ ขึ้น ต่อหน้า ศาล และ โจทก์ใน คดี นี้ ใน หนังสือ ค้ำประกัน ฉบับ ดังกล่าว คง มี แต่ ลายมือชื่อ ของผู้ร้อง กับ ลายมือชื่อ ของ จำศาล โจทก์ และ ศาลชั้นต้น จะ ถือเอาหนังสือ สัญญาค้ำประกัน มา ผูกพัน ผู้ร้อง บังคับคดี เอา แก่ ทรัพย์สินของ ผู้ร้อง โดย ทันทิ ย่อม ไม่ชอบ นั้น เห็นว่า ตาม สัญญา ประนีประนอมยอมความ และ คำพิพากษา ตามยอม ของ ศาลชั้นต้น นอกจาก จะ มี สัญญา ประนีประนอมยอมความ และ คำพิพากษา ตามยอม แล้ว ศาลชั้นต้น ได้ จด รายงาน กระบวนพิจารณาใน วันเดียว กัน ว่า จำเลย ได้ นำตัว นาย ชาญ ชันติขจร สันต์ ผู้ร้อง มา ทำ สัญญาค้ำประกัน ตาม ที่ ตกลง กัน จึง ให้ ผู้ค้ำประกัน ทำ สัญญาค้ำประกัน เสนอ มา ใน วัน นี้ ด้วย แล้ว ดังนั้น แม้ ว่า หนังสือ สัญญาค้ำ

ประกัน คง มี แต่เพียง ลายมือชื่อ ของ ผู้ร้อง กับ ลายมือชื่อ ของ จ่าศาลลง ไว้
เท่านั้น ก็ ตาม ก็ ถือได้ว่า ผู้ร้อง ได้ เข้า เป็น ผู้ค้ำประกันใน ศาล ตาม ความหมาย
ของ ผู้ค้ำประกัน ตาม ที่ บัญญัติ ไว้ ใน ประมวล กฎหมายวิธีพิจารณา ความ แ่ง
มาตรา 274 แล้ว คำพิพากษา ตามยอม ย่อม ใช้บังคับ แก่ การ ประกัน นั้น ได้ โดย
ไม่ต้อง ฟ้อง ผู้ค้ำประกัน ขึ้น ใหม่ที่ ศาลอุทธรณ์ พิพากษา มา นั้น ศาลฎีกา เห็น
ฟ้อง ด้วย ฎีกา ของ ผู้ร้องฟังไม่ขึ้น "

พิพากษายืน

(รวัชชัย พิทักษ์ผล-มีพาศน์ โปตระนันท์-ชลอ บุญยเนตร)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

1)สัญญาค้ำประกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา680เป็นนิติกรรม
สองฝ่ายและเป็นเอกเทศสัญญาเป็นสัญญาซึ่งบุคคลภายนอกคือผู้ค้ำประกันผูกพันตน
ต่อเจ้าหนี้เพื่อชำระหนี้ในเมื่อลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่งมาตรา274ก็เป็นสัญญาและนิติกรรมสองฝ่ายแต่ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่งมาตรา274ไม่ได้บอกว่าผู้ค้ำประกันในศาลผูกพันต่อใครซึ่งเป็นเจ้า
หนี้แต่ก็ต้องทำเป็นหนังสือเสมอคดีนี้หนังสือค้ำประกันมีแต่ลายมือชื่อของนาย ชาญ
ผู้ค้ำประกันกับจ่าศาลคงต้องถือว่านาย ชาญผู้ค้ำประกันผูกพันตนต่อจ่าศาลในฐานะ

เจ้าศาลทำการแทนเจ้าหนี้ตามที่ตามกฎหมายนั่นเองเจ้าหนี้หรือศาลจึงยอมใช้คำพิพากษาบังคับแก่สัญญาค้ำประกันได้โดยเจ้าหนี้ไม่ต้องฟ้องผู้ค้ำประกันขึ้นใหม่

2)ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา680วรรคสองเพียงมีลายมือชื่อของผู้ค้ำประกันฝ่ายเดียวก็ยอมฟ้องบังคับกันได้แต่การค้ำประกันในศาลเช่นนี้จะถือเอาลายมือชื่อผู้ค้ำประกันแต่เพียงฝ่ายเดียวหาได้ไม่(ถ้ามีเพียงลายมือชื่อผู้ค้ำประกันฝ่ายเดียวก็ต้องฟ้องเป็นคดีใหม่)เพราะสัญญาค้ำประกันในศาลซึ่งเป็นนิติกรรมสองฝ่ายและกฎหมายบังคับให้ต้องทำเป็นหนังสือจึงต้องมีลายมือชื่อของผู้ที่ทำสัญญาทั้งสองฝ่ายซึ่งในคดีนี้เจ้าศาลลงลายมือชื่อในฐานะผู้แทนเจ้าหนี้ตามที่ที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่พูดมานี้ไม่เกี่ยวกับการเข้าเป็นผู้ค้ำประกันในศาลโดยวิธีอื่นๆ?ไพจิตรบุญญพันธุ์?